

ERAHIMBI BIN MOKHTAR

lwn.

MUHAMMAD BIN IDRIS

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 18 Januari 2023/25 Jamadilakhir 1444H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0103-2022

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon: Tuan Mohd Redzuan bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 20/10/2021 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 22/09/2022 dalam Kes Permohonan Faraid No. 10700-040-0034-2017.
- 2) Dalam prosiding kes tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan supaya Pemohon menjalani ujian Asid Deoksiribonukleik (DNA) bersama saudara sebapa si mati NINA BINTI IDRIS.

3) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa Mahkamah Rayuan Syariah menyemak arahan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut memandangkan ujian DNA adalah tidak relevan memandangkan ibu dan bapa Pemohon telah meninggal dunia. Mahkamah telah mengarahkan Pemohon membuat ujian DNA bersama saudara sebapa si mati untuk menentukan waris-waris si mati. Namun, Pemohon menyatakan bahawa keputusan daripada ujian DNA tersebut boleh menyatakan sebaliknya kerana sampel kromosom yang diambil telah bercampur dengan pihak ketiga dan boleh mencemarkan keputusan sampel tersebut.

4) Pemohon menyatakan bahawa dalam permohonan penentuan waris tersebut, Responden ialah individu yang sepatutnya membuktikan dakwaan bahawa Pemohon dan Kakak Pemohon ialah anak angkat kepada si mati, namun dakwaan itu tidak dapat dibuktikan oleh Responden dengan suatu bukti yang kukuh dan kuat. Saksi-saksi Responden juga telah memberikan keterangan yang tidak konsisten antara satu sama lain untuk membuktikan bahawa Pemohon dan kakak Pemohon merupakan anak angkat kepada si mati.

5) Pemohon dalam permohonan tersebut telah mengemukakan sesalinan sijil kelahiran yang menyatakan maklumat bahawa si mati sebagai ibu yang melahirkan Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Dengan hormatnya kami tegaskan bahawa permohonan semakan terhadap

keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya tanpa lunas undang-undang yang ketat kerana lazimnya prosiding semakan adalah menyemak rekod kes tanpa memanggil kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila mana-mana pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remidi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan.

7) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36(2)** yang menyatakan bahawa tujuan proses semakan sebagaimana berikut:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat’ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.”

8) **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh didengar melalui prosiding semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang

secara material bercanggah dengan undang-undang dan Hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuat kuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

9) Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, kami mendapati YA Hakim Bicara masih belum membuat keputusan berkaitan isu sama ada Pemohon dan kakak Pemohon merupakan anak angkat atau tidak. Laporan ujian DNA dari Jabatan Kimia juga masih belum diperoleh sama ada sesuai atau tidak ujian DNA dijalankan. Oleh yang demikian di peringkat ini kami berpendapat adalah tidak selamat untuk Mahkamah Rayuan Syariah campur tangan dalam prosiding yang sedang berjalan. Pihak-pihak masih lagi mempunyai peluang untuk merayu setelah YA Hakim Bicara membuat keputusan terhadap kes induk.

10) Dalam menimbangkan permohonan yang melibatkan isu yang belum diputuskan oleh Hakim Bicara, dengan hormatnya kami merujuk kes **Pendakwa Syarie Sabah Iwn Nulkiman bin Amjarun (2015) JH41 Bhg. 1 muka surat 43**. Dalam kes tersebut, Hakim Bicara telah tidak membuat keputusan beliau sebaliknya telah menangguhkan kes untuk beliau merujuk ke Mahkamah Rayuan Syariah mengenai isu yang timbul di hadapan beliau. Mahkamah Rayuan Syariah Sabah telah membuat dapatan seperti berikut:

“Berdasarkan semua fakta kes di atas, kami ingin menarik perhatian dengan tawaduknya tindakan Hakim Bicara yang telah merujuk kepada kami suatu isu yang beliau sendiri bertanggung untuk memutuskannya. Tindakan Hakim Bicara merujuk kami berkenaan isu ini, seakan-akan Hakim Bicara melepaskan tanggungjawabnya dengan meminta kami menyelesaikan tugas yang sepatutnya

diselesaikan olehnya sendiri. Kami ingin mengingatkan bahawa Hakim Bicara tidak sepatutnya dengan mudah memohon semakan terhadap kesnya.”

Dalam permohonan ini, walaupun tidak melibatkan kekhilafan YA Hakim Bicara namun perhatian kami adalah terhadap isu yang masih belum diputuskan oleh Mahkamah.

11) Selain itu, kami juga mendapati isu yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah tidak berkaitan dengan persoalan kecacatan prosedur atau penghakiman YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak sebagaimana terkandung dalam **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014**.

12) Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuas hati tiada sebarang justifikasi untuk kami mengganggu atau campur tangan dalam prosiding yang sedang berjalan.

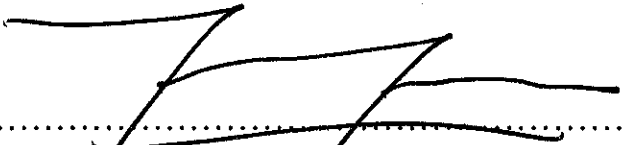
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1.


.....
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

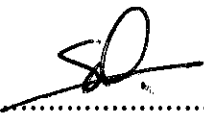
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

2.


.....
YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3.


.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor